

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אוהד טל
אלמוג כהן

פ/25/1336

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – השבת תשלומי מעסיק בגין תשלומים לקופות ולקרנות של העובד בימי מילואים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 283. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 283, בסופו יבוא "המוסד יעביר למעסיק של עובד כאמור, את העלות שבה נשא המעסיק הנובעת מזכאות העובד לפי סעיף זה".

דבר הסבר

מעסיקיהם של חיילי מילואים מתמודדים עם השלכות אובדן ימי העבודה של חיילי המילואים, ונוסף על כך הם נאלצים לממן מכיסם, בעד פרק הזמן שהעובד שהה במילואים, תשלומים בסך מאות מיליוני שקלים לקופת תגמולים או לקופת פנסיה או לקופה או לקרן כיוצא באלה, כאילו העובד לא שירת במילואים והוסיף לעבוד. זאת, שלא כמו תגמול המילואים, המשולם מכספי המוסד לביטוח לאומי. שירות המילואים הוא חובה ערכית של האזרח כלפי המדינה ושל המדינה כלפי האזרח, ובמקרה הזה חובתה של המדינה לדאוג, בין היתר, כי הפגיעה הכספית במעסיקו של משרת המילואים תהיה מזערית ככל שניתן. לפיכך, מוצע להקטין את הפגיעה המתמשכת בציבור מעסיקיהם של חיילי המילואים, באמצעות מימון חלקו של המעסיק בתשלומים לקופה או לקרן של העובד במהלך תקופת המילואים, וזאת על רקע חשיבותו של שירות המילואים, וכדי לתמרץ ולעודד מעסיקים להעסיק אזרחים המשרתים במילואים ולהקטין את חששם מפני ההשלכות של העסקה כאמור.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת החמש-עשרה על ידי חבר הכנסת אברהם פורז (פ/3278) ועל שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת אהוד רצאבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1478).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.